Contrat financier Erasmus+ pour la mobilité des individus

| | |
|---|---|
| **Code Projet** | project_code is not in GRIST |
| **Secteur** | sector is not in GRIST |
| **Type d'activite** | activity_type is not in GRIST |

## Préambule

A FAIRE LUNDI : ENVOI SUR GRIST ET AJOUT DES CHAMPS OPTIONNELS CI-DESSOUS

Ce **contrat** (“le contrat”) engage les parties suivantes :
**d’une part**,
L’Organisme (”l’organisme”)
Nom officiel complet de l’organisme d’envoi :
Statut juridique officiel :
Adresse officielle complète :
E-mail :
Code OID :
Représenté aux fins de la signature du présent contrat par :
Nom(s) et prénom(s) :
Fonction :
**et d’autre part**,
Le “participant”
Nom(s) et prénom(s) : Dhoimrati ASSANI
Date de naissance : 07-11-04
Adresse officielle complète : 258 CHEMIN DU MOULIN A VENT, 30000 NIMES
Téléphone : 07 68 46 69 51
E-mail : dhoimrati07@gmail.com

# Contrat financier Erasmus+ pour la mobilité des individus

Compte bancaire sur lequel le soutien financier sera versé[1]: les données du compte bancaire sont annexées en pièce-jointe. Les parties mentionnées ci-dessus ont accepté de conclure ce contrat.

Le contrat comprend :
- Les conditions générales
- L'Annexe : Contrat d'apprentissage Erasmus+[2]

Les modalités définies dans les conditions générales prévalent sur celles définies dans les annexes.

## CONDITIONS GÉNÉRALES

### Article 1 : objet du contrat

1.1 Le présent accord définit les droits, obligations et conditions applicables au soutien financier accordé pour la réalisation d'une activité de mobilité dans le cadre du programme Erasmus+.

1.2 L'organisation fournira un soutien au participant pour entreprendre une activité de mobilité.

1.3 Le participant accepte le soutien ou la prestation de services tel que spécifié à l'article 3 et s'engage à réaliser l'activité de mobilité décrite à l'annexe.

1.4 Le participant accepte le soutien ou la prestation de services tel que spécifié à l'article 3 et s'engage à réaliser l'activité de mobilité décrite à l'annexe.

### Article 2 : entree en vigueur du contrat et duree de la mobilite

2.1 Le contrat financier entre en vigueur à la date de signature de la dernière des deux parties.

2.2 Le contrat financier couvrira la période[3] allant du  au  (date depart / date retour) Dont None jours de voyage

### Article 3 : soutien financier

3.1 Le soutien financier est calculé selon les règles de financement indiquées dans le guide du programme Erasmus+ (version 2025).

[1]Option pour les participants bénéficiant d'un soutien financier Erasmus+, à l'exception de ceux pour lesquels l'article 3.4 Option 2 s'applique.

[2]Il n'est pas obligatoire de diffuser des documents avec des signatures originales pour l'Annexe du présent document : des copies numérisées des signatures et des signatures électroniques peuvent être acceptées, selon la législation nationale.

[3]Cette période comprend les composantes physique et virtuelle de la mobilité, comme indiqué dans l'annexe, et les jours de voyage (voir l'annexe pour un calendrier détaillé).

3.2 Le participant recevra un soutien financier des fonds européens Erasmus+ pour  jours[4]

Le soutien financier total pour la période de mobilité est de  euros, ce qui correspond à la somme de  euros pour les frais de séjour et  euros pour les frais de voyage.

3.3 Le participant peut présenter une demande de prolongation de la période de mobilité physique dans la limite fixée dans le Guide du Programme Erasmus+:  jours[5]

Si l'organisation accepte de prolonger la période de mobilité par écrit, le contrat financier sera modifié en conséquence.

3.4 A DEFINIR

3.5 Le participant est en droit de recevoir un remboursement de 100 % des coûts éligibles au titre du soutien pour l'inclusion. Le remboursement des frais encourus liés au soutien pour l'inclusion, le cas échéant, sera effectué sur la base des justificatifs fournis par le participant.

## Article 4 : eligibilite des couts

4.1 Pour être éligibles, les coûts doivent être effectivement utilisés ou produits par le participant au cours de la période visée à l'article 2 et/ou être nécessaires à la mise en œuvre de l'activité visée dans l'annexe. Les coûts doivent être conformes à la législation nationale applicable en matière de fiscalité, de travail et de sécurité sociale.

4.2 En ce qui concerne les coûts réels (par exemple, le soutien pour l'inclusion des participants), ils doivent être fondés sur des documents justificatifs tels que des factures, des reçus, etc.

4.3 Le soutien financier ne peut être utilisé pour couvrir les coûts d'activités déjà financées par des fonds de l'Union européenne. Il est néanmoins compatible avec toute autre source de financement. Dans le cas de la mobilité des apprenants, les revenus, y compris le salaire que le participant pourrait percevoir en travaillant au-delà de ses études/stages, sont compatibles avec les activités d'enseignement, ou pour tout travail en dehors de ses activités de mobilité, pour autant qu'il exerce les activités prévues à l'annexe 1.

4.4 Le participant ne peut pas demander le remboursement des pertes liées à la monnaie de change ou des frais bancaires facturés par la banque du participant, pour les transferts effectués par l'organisme qui l'envoi.

## Article 5 : modalités de paiements[6]

[4] Le nombre de jours sera égal à la durée de la période de mobilité physique en comptant les jours de voyage ; si le participant ne reçoit pas de soutien financier pour une partie ou la totalité de la période de mobilité, ce nombre de jours doit être ajusté en conséquence.

[5] À compléter par le bénéficiaire en concordance avec les règles du Guide du Programme Erasmus+.

[6] Ne s'applique que si l'Option 1 ou 3 de l'article 3.4 est sélectionnée.

5.1 Dans les 30 jours calendaires suivant la signature du contrat par les deux parties ou à la réception de la confirmation d'arrivée, et au plus tard à la date de début de la période de mobilité telle que spécifiée à l'article 2.2, un préfinancement est versé au participant à hauteur de : %[7] du montant spécifié à l'article 3.

Dans le cas où le participant ne fournit pas les pièces justificatives dans les temps impartis fixés par l'organisme d'envoi, un report de paiement du préfinancement peut être exceptionnellement accepté, sur la base de raisons justifiées.

5.2 Dans le cas où le participant ne fournit pas les pièces justificatives dans les temps impartis fixés par l'organisme d'envoi, un report de paiement du préfinancement peut être exceptionnellement accepté, sur la base de raisons justifiées.

## Article 6 : recouvrement

6.1 Le soutien financier ou une partie de celui-ci sera récupéré par l'organisation d'envoi si le participant ne respecte pas les termes de la convention. Si le participant met fin à la mobilité avant son terme, ce dernier devra restituer le montant de la subvention déjà versé, sauf accord contraire avec l'organisme d'envoi. L'accord sera signalé par l'organisme d'envoi et accepté par l'Agence nationale.

## Article 7 : assurance

7.1 L'organisme s'assurera que le participant dispose d'une couverture d'assurance adéquate, soit en fournissant lui-même l'assurance, soit en concluant un accord avec l'organisme d'accueil pour que ce dernier fournisse l'assurance, soit en fournissant au participant les informations et le soutien appropriés pour qu'il puisse souscrire une assurance par lui-même[8].

7.2 La couverture d'assurance inclura au minimum une assurance maladie, une assurance responsabilité civile et une assurance accident[9].

[7] Pourcentage entre 50% et 100%, au choix de l'organisme d'envoi.

[8] Dans le cas où l'organisme d'accueil est identifié comme la partie responsable à l'article 7.3, un document spécifique sera joint à ce contrat financier définissant les dispositions en matière d'assurance et incluant le consentement de l'organisme d'accueil.

[9] En cas de mobilité intracommunautaire, l'assurance maladie nationale du participant inclura une couverture de base pendant son séjour dans un autre pays de l'UE grâce à la carte européenne d'assurance maladie. Toutefois, cette couverture peut ne pas être suffisante pour toutes les situations, par exemple en cas de rapatriement ou d'intervention médicale spéciale ou en cas de mobilité internationale. Dans ce cas, une assurance maladie privée complémentaire peut être nécessaire. Les assurances responsabilité civile et accident couvrent les dommages causés par le participant ou au participant pendant son séjour à l'étranger. La réglementation de ces assurances varie selon les pays et les participants courent le risque de ne pas être couverts par les régimes standards, par exemple s'ils ne sont pas considérés comme des employés ou officiellement inscrits dans l'organisme d'accueil. En plus de ce qui est indiqué précédemment, il est recommandé de souscrire à une assurance contre la perte ou le vol de documents, de titres de

7.3 A DEFINIR

## Article 8 : Support linguistique en ligne[10]

Option si le participant utilise OLS (EU Academy)

8.1 Le participant suit le cours de langue OLS qui lui est attribué par l'organisme.

Le participant doit effectuer le test de langue OLS dans les délais définis par le bénéficiaire.[11]

8.2 Le bénéficiaire fournit au participant un accès à la plateforme OLS dans les délais requis afin de lui permettre de se conformer aux exigences ci-dessus. Le participant informe immédiatement l'organisme s'il rencontre des problèmes techniques, ou tout autre problème, lors de l'utilisation de la plateforme OLS.

## Article 9 : rapport du participant (questionnaire UE)

9.1 Le bénéficiaire fournit au participant un accès à la plateforme OLS dans les délais requis afin de lui permettre de se conformer aux exigences ci-dessus. Le participant informe immédiatement l'organisme s'il rencontre des problèmes techniques, ou tout autre problème, lors de l'utilisation de la plateforme OLS.

9.2 Un questionnaire complémentaire en ligne pourra être envoyé au participant afin de rendre pleinement compte de la reconnaissance de l'expérience de mobilité.

## Article 10 : ethique et valeurs

10.1 L'activité de mobilité doit être menée en conformité avec les grands principes éthiques et le droit européen, international et national en vigueur.

10.2 Le participant doit s'engager à respecter les valeurs fondamentales de l'UE (telles que le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit et les droits de l'homme, y compris les droits des minorités).

10.3 Si un participant manque à l'une des obligations citées dans le présent article, le soutien financier peut être réduit ou ne pas être versé.

## Article 11 : Protection des donnees

voyages et de bagages. L'Agence nationale peut compléter l'article 7.2 s'il est justifié d'adapter les exigences par défaut au contexte national.

[10] Ne s'applique pas si le participant n'utilise pas OLS.

[11] Ne s'applique que si le bénéficiaire souhaite demander un test OLS.

11.1 Toute donnée fournie dans ce contrat sera traitée sous la responsabilité du contrôleur de données identifié dans la déclaration de confidentialité, conformément à la législation applicable en matière de récupération des données, en particulier le règlement 2018/1725[12] et les lois nationales connexes sur la protection des données, et aux fins énoncées dans la déclaration de confidentialité disponible à l'adresse suivante : https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

11.2 Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC.

11.3 Le participant peut, sur demande écrite, avoir accès à ses données personnelles et corriger toute information inexacte ou incomplète. Le participant adressera toute question concernant le traitement de ses données personnelles à l'organisme d'envoi et/ou à l'Agence nationale. Le participant peut déposer plainte contre le traitement de ses données personnelles auprès du Contrôleur européen de la protection des données en ce qui concerne l'utilisation des données par la Commission européenne.

## Article 12 : suspension du contrat

12.1 Le contrat peut être suspendu à l'initiative du participant ou de l'organisme si des circonstances exceptionnelles – notamment de force majeure (voir article 16) – en rendent l'exécution impossible ou excessivement difficile. La suspension prend effet au jour convenu par notification écrite des parties. Le contrat peut être rétabli par la suite.

12.2 L'organisme peut, à tout moment, suspendre l'accord si le participant a commis ou est soupçonné d'avoir commis :

a) des erreurs substantielles, des irrégularités ou des fraudes, ou
b) un manquement grave aux obligations découlant du présent contrat ou au cours de son attribution (y compris la mise en œuvre incorrecte de l'action, la soumission de fausses informations, le manquement à l'obligation de fournir les informations requises, la violation des règles éthiques (le cas échéant), etc.).

12.3 Lorsque les circonstances permettent la reprise de la mise en œuvre du contrat, les parties doivent immédiatement convenir de la date de reprise (un jour après la date de fin de la suspension). La suspension sera **levée** à compter de la date de fin de la suspension.

12.4 Pendant la suspension, aucun soutien financier ne sera versé au participant.

[12] Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC.

12.5 Le participant ne peut prétendre à des dommages et intérêts du fait de la suspension par l'organisme.

12.6 La suspension n'affecte pas le droit de l'organisme de résilier le contrat (voir article 13).

## Article 13 : resiliation du contrat

13.1 Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties si des circonstances surviennent qui rendent l'exécution de l'accord impraticable, impossible ou excessivement difficile.

13.2 En cas de résiliation pour cause de force majeure (article 16), le participant aura le droit de recevoir au moins le montant du soutien financier correspondant à la durée réelle de la période d'activité. Les fonds restants devront être remboursés.

13.3 En cas de manquement grave aux obligations ou si le participant a commis des irrégularités, une fraude, une corruption ou est impliqué dans une organisation criminelle, un blanchiment d'argent, des crimes liés au terrorisme (y compris le financement du terrorisme), le travail des enfants ou la traite des êtres humains, l'organisme peut mettre fin au contrat en le notifiant officiellement à l'autre partie.

13.4 L'organisme se réserve le droit d'entamer une action en justice si le remboursement demandé n'est pas effectué volontairement dans le délai notifié au participant par lettre recommandée.

13.5 La résiliation prendra effet à la date spécifiée dans la notification ; date de résiliation

13.6 Le participant ne peut prétendre à des dommages et intérêts du fait de la résiliation par l'organisme.

## Article 14 : controles et audits

14.1 Les contractants s'engagent à fournir toute information détaillée demandée par la Commission européenne, l'Agence nationale française ou par tout autre organisme extérieur autorisé par la Commission européenne ou l'Agence nationale française à contrôler que la période de mobilité et les dispositions prévues au contrat soient ou aient été correctement mises en œuvre.

14.2 Toute constatation relative au contrat peut donner lieu aux mesures prévues à l'article 6 ou à d'autres actions en justice dans les conditions prévues par le droit national applicable.

## Article 15 : dommages et interets

15.1 Chaque partie contractante décharge l'autre partie contractante de toute responsabilité civile pour les dommages subis par elle-même ou par son personnel du fait de l'exécution du présent contrat, dans la mesure où ces dommages ne sont pas dus à une faute grave et intentionnelle de l'autre partie contractante ou de son personnel.

15.2 L'Agence nationale française, la Commission européenne ou leurs personnels ne seront pas tenus pour responsables en cas d'action de réclamation au titre du contrat relative à tout dommage causé pendant l'exécution de la période de mobilité. En conséquence, l'Agence nationale française ou la Commission européenne n'examinera aucune demande d'indemnisation ou de remboursement accompagnant une telle réclamation.

## Article 16 : force majeure

16.1 Une partie ne pouvant remplir ses obligations contractuelles en raison d'un cas de force majeure ne peut être tenue responsable de leur infraction.

16.2 La « force majeure » renvoie à toute situation ou évènement qui :
- empêche l'une ou l'autre des parties de s'acquitter de ses obligations contractuelles,
- était imprévisible, exceptionnel et indépendant de la volonté des parties,
- n'était pas dû à une erreur ou à une négligence de leur part (ou de la part d'autres entités participantes impliquées dans l'action), et
- s'avère inévitable malgré l'exercice de toute la diligence requise.

16.3 Toute situation constituant un cas de force majeure doit être notifiée formellement et sans délai à l'autre partie, en précisant sa nature, sa durée probable et ses effets prévisibles.

16.4 Les parties doivent immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les dommages dus à la force majeure et faire de leur mieux pour reprendre la mise en œuvre de l'action dès que possible.

## Article 17 : loi applicable et tribunal competent

17.1 Le présent contrat est régi par le droit français.

17.2 Le tribunal compétent, déterminé conformément à la législation nationale applicable, aura la compétence exclusive pour constater tout litige entre l'organisme et le participant concernant l'interprétation, l'application ou la validité de ce contrat, si ce litige ne peut pas être réglé à l'amiable.

## Article 18 : entree en vigueur

Le contrat entrera en vigueur à la dernière date de signature par les parties.

Contrat financier Erasmus+ pour la mobilité des individus

## Signatures

**Participant**

**Nom** Dhoimrati ASSANI
Name

**Date et lieu**
Date and place

**Signature**
Signature

**Tuteur légal**

**Nom** Dhoimrati ASSANI
Name

**Date et lieu**
Date and place

**Signature**
Signature

**Organisme**

**Nom**
Name

**Date et lieu**
Date and place

**Signature**
Signature

# Annexe

## Contrat pédagogique

Le bénéficiaire peut rédiger un contrat d'apprentissage ou utiliser un modèle fourni par la Commission européenne ou l'Agence nationale.

Au minimum, chaque contrat d'apprentissage comportera les éléments suivants :

- Le contrat d'apprentissage est convenu et signé par les trois parties principales : le participant (ou son tuteur légal), l'organisme d'envoi et l'organisme d'accueil
- Des informations sur la mobilité à des fins d'apprentissage, notamment : le secteur d'enseignement, le type d'activité, le format (mobilité physique, virtuelle ou hybride), la date de début et de fin
- Des informations sur le programme d'apprentissage auquel est inscrit le participant dans l'organisme d'envoi (dans le cas des apprenants) ou sur son emploi actuel (dans le cas du personnel)
- Une liste et une description des acquis d'apprentissage attendus
- Le programme d'apprentissage et les tâches des participants dans l'organisme d'accueil
- Les modalités de suivi, de tutorat et de soutien, et les personnes responsables dans les organismes d'accueil et d'envoi
- La description du format, des critères et des procédures d'évaluation des acquis d'apprentissage
- La description des conditions et du processus de reconnaissance des acquis d'apprentissage, ainsi que les documents qui devront être délivrés par les organismes d'envoi et d'accueil pour garantir que la reconnaissance a été effectuée
- En cas de mobilite des apprenants, les informations sur la manière dont les apprenants seront réintégrés dans leur organisme d'envoi au retour de la période de mobilitégogique